

מסורת הש"ס

(א) לקמן דף קטז; (ב) ז"לדבי בר, (ג) ז"ל חננאל, דק"ס.

הגהות הב"ח

(א) גמ' בר סיסין מובינאן לך הוה ליה הוה ארעא: (ב) שם אוקמה בידא: (ג) שם אדרב נחמן נמי לא קשיא התם כיון: (ד) שם מפלגא זבינאה דזבנה מינך כ"ל ומצינא דאמר לי נחמק: (ה) רוב' ד"ה לאו וכו' בעובדא דהכא דמשמעי: (ו) בא"ד חד יומא במינא: (ז) בא"ד דקאמר השתא מינא שהיה יכול לשקר: (ח) בא"ד מסוף פרק זה נזכר וכו' ידענא ביה כהאי שטרא וכו' אי בעיא קלימא א"ל כיון דאמיתק: (ט) בא"ד וגמולא ממנו ואין לו זכות למחוק אלא על פיו של זה המעריער שעשאה: (י) בא"ד נראה לר"י דהתם נמי מיידי דחור ואכלה: (יב) בא"ד לנשרי"ל דהוה ליה לאוקומי: (יג) בא"ד נסבא דר' אבא דאי לא דהוה מחויב: (יד) בא"ד בסוף המוכר את הבית נבי וכו' טענין להו דחומי:

מוסף תוספות

א. [ו]הודאא גמורה היה מודה לו שהוא של אבותיו, אבל מאי דאמר ליה ההוא גברא דירדיה הוא, לאו הודאא היא וכו', דהא איהו אמר דזבנה מינך, והפה שאמר הוא הפה שהיחיד וכו', שאלו בבב"ד אמר כן היו מאמינים אותו, עכשיו שאמר לו, למה לא יתא נאמן, רמב"ן, עיי"ש דייח"ג. [ד]לא אלימא אידי לאפקועי מעשה ביי"ד, רש"י סנהדרין שם. ג. [ו]ניהמנה במיגו. חוס' סנהדרין לא: [ו]אפילו איתיה לקמן וטוען בבראיא, ממוך דביניה, לא מהימן, מכיון דאורי האי והודאוי הודאא. רמב"ן.

כל נכסי דבי בר סיסין. כלומר כל אותן קרקעות שקניתי מאותו אדם ששמו בר סיסין: **דמקריא דבי בר סיסין**. כך קורין לו ואין ידוע אם קנאה מבי בר סיסין ולפיכך נקראת כן או כך שמה מעולם וירושא היא לו מאבותיו: **אוקמה בידא** דלוקת. כדמפרש טעמא

לקמיה דעליה ידידה רמיא לגלויי דלאו **ז** בר סיסין היא: **אמר ליה רבא דינא הכי**. להוציאה מספק מתחת יד המוכר שהוא מוחזק: **המוליא מחבירו**. דהיינו לוקח עליו להביא ראיות וזכות ומאחר שאין לו ראיה יפסיד: **קשיא דרבא אדרבא קשיא דרב נחמן דרב נחמן ביד נחמן**. דלעיל [כט:]: מוקי לה רב נחמן ביד המוכר ורבא ביד הלוקח והכא איפכא: **ורבא אדרבא לא קשיא**. דבכל דוכתי מוקי לה ביד המוחזק והתם מוכר כו': כיון. דכולי עלמא קרו ליה **דבי בר סיסין** ונראהן הדברים שלפיכך נקראת כן שקנאה מבי בר סיסין והוא אמר לאו מזר סיסין לקסתיה עליה ידידה רמיא לגלויי ולהביא ראיה דלאו מזר סיסין לקחה ואם יביא עדים דאיקריוי הוא דמיקריא הכי ולא מהני שדות שלקח מזר סיסין היא מוקמינן לה בידיה דהא פשיטא לן דהאי דאמר ליה נכסי דבי בר סיסין מוצינא לך הכי קאמר ניכסי שקניתי ממנו ולא נכסי שלא קניתי ממנו אף על פי שנקראין כן. כך נראית השיטה: **מי לא אמרין ליה קיים שטרך**. אחרי שהמוכר רוצה לפסלו והחזקה של שלש השנים במקום השטר היא צאה ומאחר שהמוכר מערער על החזקה שאינה חזקה

כריך לו להביא עדים שחוקמו גמורה שלא דר זה עמו. וזהני מרי עובדי צבירא לן כרב נחמן דהלכתא כוותיה דינא [מתכות יג.]: וכן פוסקין פירושי ר' חנינא^(א) איש רומי: **מאי בעית כהאי ציטא**. שהכל יודעין ששלי היה: **א"ל אבא בשוקי כהאי הואי**. כאלך מרחקים מקום שאין הששירות מצייות ולא ידעתי ולכן לא מחיתי ותנן בפרקין [לח.]: היה ביהודה והחזיק בגליל אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה בצוותה מלכות דהו ששירות מצייות א"י איכא לאוקמה בשעת חירוס ואפילו בצאותה מדינה כדלקמן כהאי פירקין [סז:] וכן פירשוה הגאונים כפ' ר"ח. אבל במקום שהששירות מצייות וליכא חירוס לא מצי טעין הכי דקי"ל בפירקין (דף לח:): מחזיקין בנכסי בורח דמחאה שלא בפניו הוא מחאה ואי טעין לא ידעתי שהחזיק איש פלוני בקרקע שלי ולכן לא מחיתי אינו נאמן דכי היכי דאמרין מחאה שלא בפניו הוא מחאה דחצרך כהרא אית ליה ויאמרו לו למחזיק כמנן כן אמרו לה שאדם אחד מחזיק בקרקע שלו הואיל וששירות מצייות וכן הלכה: **בשוקאי הוה טרידנא**. למכור סחורתי ולקנות אחרת ולא ידעתי שאתה דר בצייתי וכגון שיש לו בית אחר בצוותה העיר שהיה מתאכסן שם כל י' יום. ויש מפרשים בשוקאי הוה טרידנא ולא היה לי פנאי למחות אע"פ שידעתי ואינו נראה בעיני:

^{אמר}

דכתובות (דף קט: וסז) גבי עשאה סימן לאחר דאם טען ואמר חורתי ולקחתיה ממנו לאחר שעשיתיה סימן בשמנו נאמן דהפה שאסר הוא הפה שהחיר דמאחר שיש עדים שהיתה שלו וגמולא ממנו ^(ט) אין לו זכות אלא על פיו של זה שעשאה סימן לו והרי חור ואמר לקחתיה ממך אין נראה לר"י דבכי האי גוונא לא אמרי' מיגו כדפרשית דע"י מה שהיה יכול לטעון תחילה אינו נאמן עכשיו אלא נראה לר"י דהתם נמי ^(י) חור ואכלה שני חזקה אחר שעשאה סימן וכי תימא אי אכלה שני חזקה פשיטא ומאי קמ"ל ר' יוחנן דנאמן מתני' היא דחזקה שיש עמה טענה הרי זו חזקה וי"ל דס"ד דלא מהימן כיון שערער עליו קודם שאכלה שני חזקה לומר שהיא שלו לא עבד איניש דליזבנה בחר הכי קמ"ל וכן ההוא עובדא דמייתי בחר הכי איירי בשאכלה שני חזקה ובעובדא דידן אי הוה מייתי המחזיק סהדי דדר ביה חד יומא נראה לרשב"א דהוה ^(י) לאוקומי לארעא בידיה אע"ג דליכא מיגו מ"מ טענינן ללוקח מאחר שהיה המוכר נאמן לומר וצינתה מינך במיגו דאי בעי אמר לא היתה שלך מעולם ואף על גב דהאי לוקח ידע שהיתה שלו והוי כחד סהדא מכל מקום הוי מיגו כדמשמע לקמן (דף לח:): גבי נסבא דר' אבא ^(י) אי לא הוי מחויב שבועה שבועה ואינו יכול ליטעב היה נאמן לומר ידיי חטפי במיגו דאי בעי אמר לא חטפי והיה מכחיש את העד והכא לא הוי מחויב שבועה דאין נשבעין על הקרקעות וכה"ג מצינו בסוף המוכר ^(ט) (לקמן דף ע.) גבי מפקיד אלל חבירו בשטר דאע"ג דלא טענינן ליתמי נאנסו אפ"ה טענינן ליה החורתיין כך כיון שאציהם היה נאמן בטענה זו במיגו דאי בעי אמר נאנסו ואור"י דלא דמי לההיא דהמוכר את הבית דהכא אם היה רוצה המוכר ליזכות בטענה זו דלא היתה שלך מעולם לא היה מעכבה הלוקח שהרי יודע היה שהיתה שלו¹ כתר ר"ח ראינו לרבותינו הגאונים ו"ל דהאי מחזיק לית ליה למיחא לדינא כהדי מריה דארעא אלא האי דזבין ליה מחית כהדיה ואין נראה לרשב"א דהא כל זכות שתבא לידי מכר ראשון לשני ולא יוכל לדחות ולומר לו לאו צעל דברים ידיי את ולקמן אשכחן כהדיא גבי ההוא דדר בקשתא צעילתא דלא מצי למימר ליה לאו צעל דברים ידיי את אלא אי הוה משכח סהדי דדר ביה ההוא גברא חד יומא הוה מוקי לה ר' חימא בידיה:

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

לא

לאן קמודית דהא ארעא ידיי הוא. פי' רצינו שמואל דאם מוחזק זה שלש שנים וטוען מפלגיא וצנמיה דוצנה מינך קמי ידיי דנאמן במיגו דאי בעי אמר מינך וצנמיה ואכלמיה שני חזקה אי נמי אם יש לו עדים שהחזיק בה המוכר יום אחד והביא ראיה מההיא דדר בקשתא צעילתא דלקמן וכדצריו כן הוא היכא דיש עדים למערער שהקרקע שלו היתה אבל בעובדא דהכא ^(ט) משמע שלא היה למערער עדים מדקאמר לאו קא מודית כו' אי הוה טעין קמי ידיי וצנה מינך או דר בה חד יומא היה נאמן אף על פי שלא החזיק שלש שנים מיגו דאי בעי אמר לא היתה שלך מעולם אבל ודאי השתא דאמר מפלגיא וצינמיה דוצנה מינך ויהוה שהיתה שלו^א מו אמרין כדמוכח לקמן (דף מא:): גבי ההוא דדר בקשתא צעילתא ארבע שנין ואמר מפלגיא וצינמיה דוצנה מינך אתא לקמיה דר' חימא אמר ליה אייתי סהדי דדר ביה אפילו חד יומא ואוקמי' לה צידך משמע דאי לית ליה סהדי אין נאמן לומר קמי ידיי דר בה חד יומא כמיגו דאי בעי אמר בתחלה לא היתה שלך מעולם דמיגו למפרע לא אמרין כדמוכח לקמן (דף מא:): גבי ההוא דדר בקשתא צעילתא ארבע שנין ואמר מפלגיא וצינמיה דוצנה מינך אתא לקמיה דר' חימא אמר ליה אייתי סהדי דדר ביה אפילו חד יומא ואוקמי' לה צידך משמע דאי לית ליה סהדי אין נאמן לומר קמי ידיי דר בה חד יומא כמיגו דאי בעי אמר מינך וצינמיה כיון שכבר הודה דלא מינייה וצנה לית ליה מו מיגו ואין לו להאמינו במאי דקאמר השתא ^(י) מתוך שהיה יכול לשקר בתחילה קודם שהודה דלא הוה מסיק אדעתיה שהיה זקוק לטענה זו והא דקאמר התם רב דהאי

ומזיתיה לדעתיה לחציבי דאי הוה א"ל קמי ידיי וצנה מינך הוה מסימן ליה במיגו דאי בעי אמר מינך וצינתה לא קאמר שהיה עדיין נאמן בטענה זו אלא כלומר אי הוה טעין מעיקרא קודם שהודה וה"ה דאי הוה טעין מעיקרא קמי ידיי דר בה חד יומא דהוה מהימן ועוד ראיה מסוף ^(ט) דזה צורר (סנהדרין דף לא.) גבי ההיא אימתא דנפק שטרא מתותי ידה אמרה ידענא ליה כהאי שטרא דפריע הוא כו' ולא הימנה רב נחמן א"ל רבא והא אי בעיא קלתיה כיון דאתחזק צבי דינא אי בעיא קלתיה לא אמרי' אלמא אע"ג דקודם שראינוהו בידיה היתה נאמנת לומר דפרוע הוא במיגו דאי בעיא קלתי' השתא דאתחזק צבי דינא פי' שראינוהו בידיה לא מהימנה דאין כאן עוד מיגו שעל כרחק כריכה עכשיו טענה זו שהיא אומרת אם רוצה לפטור את הלזה ובקונט' פי' שם אתחזק שהיה השטר מקוים¹ ואין נראה לר"י דמה מועיל דמ"מ אי בעיא קלתיה² ועוד ראיה דתנן בפ' שבועת הדיינין (שבועת דף לח:): מנה לי צידך אמר לו הן למחר א"ל תנהו לי נתתיו לך פטור ופריך מינה (שם מא.) למ"ד המלוה את חבירו צעדים כריך לפורעו צעדים והא הכא כיון דתצבעיה צעדים כמאל דאחופיה צעדים דמי וקמי פטור ומאי קושא שאני הכא דפטור מיגו דאי בעי אמר אתמוול לא הוי דברים מעולם אלא ודאי כי האי גוונא לא אמרין מיגו ומה שפ"ה בפ' בתרא

דכתובות (דף קט: וסז) גבי עשאה סימן לאחר דאם טען ואמר חורתי ולקחתיה ממנו לאחר שעשיתיה סימן בשמנו נאמן דהפה שאסר הוא הפה שהחיר דמאחר שיש עדים שהיתה שלו וגמולא ממנו ^(ט) אין לו זכות אלא על פיו של זה שעשאה סימן לו והרי חור ואמר לקחתיה ממך אין נראה לר"י דבכי האי גוונא לא אמרי' מיגו כדפרשית דע"י מה שהיה יכול לטעון תחילה אינו נאמן עכשיו אלא נראה לר"י דהתם נמי ^(י) חור ואכלה שני חזקה אחר שעשאה סימן וכי תימא אי אכלה שני חזקה פשיטא ומאי קמ"ל ר' יוחנן דנאמן מתני' היא דחזקה שיש עמה טענה הרי זו חזקה וי"ל דס"ד דלא מהימן כיון שערער עליו קודם שאכלה שני חזקה לומר שהיא שלו לא עבד איניש דליזבנה בחר הכי קמ"ל וכן ההוא עובדא דמייתי בחר הכי איירי בשאכלה שני חזקה ובעובדא דידן אי הוה מייתי המחזיק סהדי דדר ביה חד יומא נראה לרשב"א דהוה ^(י) לאוקומי לארעא בידיה אע"ג דליכא מיגו מ"מ טענינן ללוקח מאחר שהיה המוכר נאמן לומר וצינתה מינך במיגו דאי בעי אמר לא היתה שלך מעולם ואף על גב דהאי לוקח ידע שהיתה שלו והוי כחד סהדא מכל מקום הוי מיגו כדמשמע לקמן (דף לח:): גבי נסבא דר' אבא ^(י) אי לא הוי מחויב שבועה שבועה ואינו יכול ליטעב היה נאמן לומר ידיי חטפי במיגו דאי בעי אמר לא חטפי והיה מכחיש את העד והכא לא הוי מחויב שבועה דאין נשבעין על הקרקעות וכה"ג מצינו בסוף המוכר ^(ט) (לקמן דף ע.) גבי מפקיד אלל חבירו בשטר דאע"ג דלא טענינן ליתמי נאנסו אפ"ה טענינן ליה החורתיין כך כיון שאציהם היה נאמן בטענה זו במיגו דאי בעי אמר נאנסו ואור"י דלא דמי לההיא דהמוכר את הבית דהכא אם היה רוצה המוכר ליזכות בטענה זו דלא היתה שלך מעולם לא היה מעכבה הלוקח שהרי יודע היה שהיתה שלו¹ כתר ר"ח ראינו לרבותינו הגאונים ו"ל דהאי מחזיק לית ליה למיחא לדינא כהדי מריה דארעא אלא האי דזבין ליה מחית כהדיה ואין נראה לרשב"א דהא כל זכות שתבא לידי מכר ראשון לשני ולא יוכל לדחות ולומר לו לאו צעל דברים ידיי את ולקמן אשכחן כהדיא גבי ההוא דדר בקשתא צעילתא דלא מצי למימר ליה לאו צעל דברים ידיי את אלא אי הוה משכח סהדי דדר ביה ההוא גברא חד יומא הוה מוקי לה ר' חימא בידיה:

^{מפלגיא}

עין משפט

נר מצוה

י א ב מיי פ"ח מהל' מכירה הל' כא סמג עשין פכ טוש"ע ח"מ סי' ריח

סעיף כה:

יח ג ד מיי פ"ח מהל'

טוען וטענן הל' ג סמג

עשין לה טוש"ע ח"מ סי'

קמג סעיף א:

יב ה מיי שם פ"ד הלכה

יד סמג עשין לה טוש"ע

ח"מ סי' קמו סעיף ג:

רבינו גרשום

נכסי דבי בר סיסין.

כלומר אותן נכסים שקניתי

מכר סיסין שהיה עשיר

מובינא לך: קשיא דרבא

אורבא. דלעיל סבירא

ליה דביד הלוקח הוה

ליה לאוקמי. והבא להוכיח

דרב נחמן אוקמיה ביד

לוקח דביד מוכר

הוה ליה לאוקמיה הוה

ליה אידיך המוציא מחבירו

עליו הוראי: קשיא דרב

נחמן אדרב נחמן. דלעיל

לוקמא ביד מוכר והכא

ביד לוקח: התם מוכר

קאי בנכסיה שמוחזק הוא

מההוא קרקע דמקרי בי

בר סיסין ומשי"ה (א) הוי

ליה ללוקח להביא ראיה.

וס"ל דביד מוכר: הכא הויא

ליה למוכר להביא ראיה:

עליה. דמוכר רמיא לגלויי:

מי לא אמרין ליה לבעל

שטרא להיכא דנפק עליה

מעריער קום קיים שטרך

וקום בנכסי הי"ז להיכא

דאמר מוכר אנא בשכוני

גוואי הוינא הוה ליה

ללוקח להביא ראיה ולקום

בנכסי והא מעשה דבר

סיסין ורשכוני גוואי פרשתי

היטב בסוף פרק מי שמת:

אנא בשוקי בראי הויא.

שהייתי הולך בסחורה

במקום שווקים ולא הייתי

יכול למחות מפני טרוד

סחורתי: טרוד בשוקיה.

ראינו יכול למחות: טהוראלי

ולא ובינתה כנאי ויל פוק

מן ארעא דרדי ולא בעל

דברים ידיי את ותבע

דיך מאותו שקנית ממנו.

^א נראה דל"ל הוה ליה ללוקח

להביא ראיה ולהוציא מיד

מוכר: הכא דלוקח קאי

בנכסיה הוה ליה למוכר להביא

ראיה: (ב) ז"ל תא לאו קא

מודית דהאי ארעא ידיי היא

ותא לא וצינתה מינא. הואיל

ולא וצינתה מינא וכו'.